

# FINANZPLUS AUSTRIA

Ihr vertrauenswürdiger Finanzpartner

## DARLEHENSVERTRAG

Nr. DV-2026-AT-00147

### FINANZPLUS AUSTRIA GMBH

**Firmensitz**

Stephansplatz 1, 1010 Wien, Österreich

**Telefon**

+43 681 10535900

**E-Mail**

kontakt\_finanzplusaustria@proton.me

**Webseite**

www.financeplus.xyz

**Firmenbuchnummer**

FN 456789 x (Handelsgericht Wien)

**UID-Nummer**

ATU 67890123

**Datum der Unterzeichnung:** 28. Juli 2026

**Ort der Unterzeichnung:** Wien, Österreich

### ZWISCHEN DEN UNTERZEICHNENDEN

**DIE BANK:**

Die Gesellschaft **FINANZPLUS AUSTRIA GMBH**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht mit einem Stammkapital von über 40.000.000 Euro, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 456789 x, mit Sitz in Stephansplatz

1, 1010 Wien, Österreich, vertreten durch Herrn **Alexander Engelke**, handelnd in seiner Eigenschaft als **Direktor**, ordnungsgemäß bevollmächtigt für die vorliegenden Zwecke.

Nachfolgend bezeichnet als „**DIE BANK**“

**EINERSEITS,**

## **DER DARLEHENSNEHMER:**

Frau **Anja Ilona Schimitz**, geboren am **24. Februar 1969** in **Saarlouis, Deutschland**, deutscher Staatsangehörigkeit, wohnhaft in **Zum Kreuzstein 7, 66780 Rehlingen-Siersburg, Deutschland**, Inhaberin des Personalausweises Nr. **L35XGNT6T**.

Nachfolgend bezeichnet als „**DER DARLEHENSNEHMER**“

**ANDERERSEITS,**

*Gemeinsam bezeichnet als „**DIE PARTEIEN**“*

## **WURDE FOLGENDES VEREINBART UND BESCHLOSSEN**

### **ARTIKEL 1 – GEGENSTAND DES VERTRAGS**

Dieser Vertrag regelt die Bedingungen, unter denen **DIE BANK** **DEM DARLEHENSNEHMER** ein Darlehen zur Finanzierung von **Rechnungsbegleichung und sonstigen Zwecken** gewährt.

Das Darlehen wird persönlich gewährt und kann ohne vorherige schriftliche Zustimmung **DER BANK** nicht abgetreten oder übertragen werden.

**DER DARLEHENSNEHMER** erklärt, dass die geliehenen Mittel ausschließlich für den oben genannten Zweck verwendet werden, und verpflichtet sich, die Verwendung auf einfache Anfrage **DER BANK** nachzuweisen.

## ARTIKEL 2 – DARLEHENS BETRAG

DIE BANK gewährt DEM DARLEHENSNEHMER ein Darlehen in Höhe von:

**60.000,00 €**

(Sechzigtausend Euro)

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Währung</b>          | Euro (EUR)                                         |
| <b>Auszahlungsart</b>   | Banküberweisung auf das Konto des Darlehensnehmers |
| <b>Auszahlungsfrist</b> | Maximal 5 Werktage nach Unterzeichnung             |

Dieser Betrag wird nach Unterzeichnung dieses Vertrags und Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen ausgezahlt.

## ARTIKEL 3 – LAUFZEIT DES DARLEHENS

Das Darlehen wird für eine Gesamtlaufzeit von **350 Monaten**, d.h. **29 Jahren und 2 Monaten**, gewährt, entsprechend **350 monatlichen Raten**.

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Darlehensbeginn</b> | <b>1. August 2026</b>                       |
| <b>Endfälligkeit</b>   | <b>5. Oktober 2055</b>                      |
| <b>Erste Rate</b>      | <b>5. November 2026</b>                     |
| <b>Karenzzeit</b>      | <b>3 Monate nach Vertragsunterzeichnung</b> |

## ARTIKEL 4 – ZINSSATZ

Das Darlehen wird zu einem jährlichen Nominalzinssatz von:

**2,8 % pro Jahr**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Zinstyp</b>              | <b>Festzins</b>                       |
| <b>Berechnungsgrundlage</b> | 360 Tage pro Jahr (30 Tage pro Monat) |

Der Zinssatz bleibt während der gesamten Laufzeit des Darlehens unverändert.

## ARTIKEL 5 – RÜCKZAHLUNGSMODALITÄTEN

Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt in konstanten monatlichen Raten, die einen Tilgungs- und einen Zinsanteil umfassen.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Monatliche Rate</b>  | <b>251,04 €</b>           |
| <b>Häufigkeit</b>       | Monatlich                 |
| <b>Fälligkeitsdatum</b> | Am <b>5.</b> jeden Monats |
| <b>Einzugsart</b>       | SEPA-Lastschriftverfahren |

### **Tilgungsplan:**

Ein detaillierter Tilgungsplan ist diesem Vertrag als Anlage 1 beigelegt.

## ARTIKEL 6 – GEBÜHREN

### Vertragsgebühr

Betrag: **195,06 €**

Diese Gebühr deckt ab:

- Eingehende Prüfung des Kreditantrags
- Bonitätsprüfung des Darlehensnehmers
- Verwaltungskosten für die Darlehenseinrichtung
- Erstellung der rechtlichen Unterlagen
- Registrierung des Vertrags

#### Zahlungsmodalität

Bei Vertragsunterzeichnung

**WICHTIG:** Alle genannten Gebühren sind nicht erstattungsfähig, auch nicht bei vorzeitiger Rückzahlung des Darlehens.

## ARTIKEL 7 – SICHERHEITEN

Für dieses Darlehen werden **keine Sicherheiten** verlangt.

Das Darlehen wird auf Basis der Bonität und Zahlungsfähigkeit des Darlehensnehmers gewährt.

## ARTIKEL 8 – KREDITVERSICHERUNG

Der Abschluss einer Kreditversicherung ist optional und liegt im Ermessen des Darlehensnehmers.

### Empfohlene Deckungen:

- **Tod:** Rückzahlung des Restkapitals im Todesfall
- **Arbeitsunfähigkeit:** Übernahme der Raten bei Arbeitsunfähigkeit
- **Arbeitslosigkeit:** Temporäre Übernahme bei Arbeitsplatzverlust

## ARTIKEL 9 – VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG

DER DARLEHENSNEHMER hat das Recht, das Darlehen ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen.

### 9.1 – Ankündigungsfrist

Schriftliche Mitteilung per Einschreiben mindestens 30 Tage im Voraus.

### 9.2 – Vorfälligkeitsentschädigung

Entschädigung von **1%** des vorzeitig zurückgezahlten Kapitals.

Keine Entschädigung bei Verkauf der Immobilie, Tod oder Berufsunfähigkeit.

## ARTIKEL 10 – ZAHLUNGSVERZUG

### 10.1 – Verzugszinsen

Zinssatz von **8%** pro Jahr auf die unbezahlte Rate.

### 10.2 – Mahngebühren

Pauschalgebühr von **25 €** pro unbezahlter Rate.

### 10.3 – Fälligstellung

**Bei Nichtzahlung von 2 aufeinanderfolgenden Raten kann DIE BANK die Fälligstellung des gesamten Restkapitals verlangen.**

## ARTIKEL 11 – KÜNDIGUNG DES VERTRAGS

### 11.1 – Kündigung durch DIE BANK

DIE BANK kann den Vertrag kündigen bei:

- Falschen Angaben des Darlehensnehmers
- Wiederholtem Zahlungsverzug
- Insolvenz des Darlehensnehmers

### 11.2 – Kündigung durch DEN DARLEHENSNEHMER

Durch vollständige vorzeitige Rückzahlung gemäß Artikel 9.

## ARTIKEL 12 – PFLICHTEN DES DARLEHENSNEHMERS

DER DARLEHENSNEHMER verpflichtet sich:

- Alle von DER BANK angeforderten Dokumente bereitzustellen
- DIE BANK innerhalb von 15 Tagen über jede Änderung seiner Situation zu informieren
- Die Mittel gemäß dem angegebenen Zweck zu verwenden
- Pünktlich die monatlichen Raten zu zahlen

## ARTIKEL 13 – PFLICHTEN DER BANK

DIE BANK verpflichtet sich:

- Die Mittel innerhalb der vereinbarten Fristen bereitzustellen
- Jährlich einen detaillierten Kontoauszug zu versenden
- Die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren
- Nach vollständiger Rückzahlung die Löschung aller Eintragungen vorzunehmen

## ARTIKEL 14 – STREITIGKEITEN UND ZUSTÄNDIGES GERICHT

### 14.1 – Anwendbares Recht

Dieser Vertrag unterliegt österreichischem und europäischem Recht.

### 14.2 – Gütliche Einigung

Bei Streitigkeiten verpflichten sich die Parteien, zunächst eine gütliche Lösung zu suchen.

**Ombudsmann:** [ombudsmann@finanzplus.at](mailto:ombudsmann@finanzplus.at)

### 14.3 – Zuständiges Gericht

Bei Scheitern der gütlichen Einigung sind die Gerichte von **Wien** zuständig.



### 15.1 – Originalexemplare

Dieser Vertrag wird in **3 Originalexemplaren** ausgefertigt.

### 15.2 – Inkrafttreten

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

### 15.3 – Datenschutz (DSGVO)

Gemäß der DSGVO hat DER DARLEHENSNEHMER ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung seiner personenbezogenen Daten.

**Kontakt Datenschutzbeauftragter:** datenschutz@finanzplus.at

### 15.4 – Widerrufsrecht

DER DARLEHENSNEHMER hat ein Widerrufsrecht von **14 Kalendertagen** ab Vertragsunterzeichnung.

## ANLAGEN

- **Anlage 1:** Detaillierter Tilgungsplan
- **Anlage 2:** Europäisches Standardisiertes Merkblatt (ESIS)
- **Anlage 3:** Widerrufsformular
- **Anlage 4:** Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bank

## UNTERSCHRIFTEN

Ausgefertigt in **3 Originalexemplaren**

In Wien, am 28. Juli 2026

# FÜR DIE BANK - FINANZPLUS AUSTRIA GMBH

**Alexander Engelke**

Direktor

Datum: 28. Juli 2026

*Alexander Engelke*



✓ Unterschrift und Stempel angebracht

DER NOTAR

**Dr. Johann Weber**

Öffentlicher Notar

Kanzlei: Stephansplatz 8, 1010 Wien

Zulassungsnummer: **NOT-AT-78945**

Datum: 28. Juli 2026

*Dr. Johann Weber*



✓ *Notarielle Beglaubigung erfolgt*

# DER DARLEHENSNEHMER

**Frau Anja Ilona Schimitz**

Geboren am: 24. Februar 1969

Wohnhaft: Zum Kreuzstein 7, 66780 Rehlingen-Siersburg, Deutschland

Personalausweis Nr.: L35XGNT6T

Datum: \_\_\_\_\_



**HANDSCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG ERFORDERLICH:**

*„Gelesen und genehmigt. Einverstanden mit einem Darlehen von sechzigtausend Euro, rückzahlbar in 350 monatlichen Raten von 251,04 Euro.“*

*Unterschrift des Darlehensnehmers*

(Mit vorangestellter handschriftlicher Erklärung)

## GESETZLICHE PFLICHTANGABEN

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Banklizenz-Nummer | BL-AT-456789                           |
| Aufsichtsbehörde  | Finanzmarktaufsicht (FMA) - Österreich |
| Mitglied von      | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.   |
| Ombudsmann        | ombudsmann@finanzplus.at               |

## **WARNUNG**

**Ein Kredit verpflichtet Sie und muss zurückgezahlt werden. Prüfen Sie Ihre Rückzahlungsfähigkeit, bevor Sie sich verpflichten.**

**ENDE DES VERTRAGS**